

Marco Legal de la Informática

Clase 2

Estructura Constitucional

La Constitución

- Constitución en sentido formal
 - Es una norma escrita
 - Generada por un procedimiento y competencias especiales
- Constitución en sentido material
 - Es el compendio de fuentes del derecho aplicadas a temas constitucionales
 - No se sanciona, sino que se crea con el tiempo
 - Comprende la jurisprudencia, acuerdos internacionales, textos legales y costumbres
 - Existe con prescindencia de una constitución escrita

Constitución Estructura

- La constitución argentina se divide en dos partes principales
- Declaraciones, Derechos y Garantías (art. 1 a 43)
 - Conocida como parte dogmática
- Autoridades de la nación (art. 44 a 129)
 - Conocida como parte orgánica
 - Se divide en la regulación del gobierno nacional y de provincia

Principio de Supremacía Constitucional

- **Art. 31.-** *Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.*

Supremacía Constitucional

- La constitución como base del ordenamiento es la norma fundamental
- La consecuencia de esta premisa es que toda norma contraria a la misma se reputa nula: Se declara inconstitucional

Control constitucional

- Son los mecanismos para detectar y sancionar la inconstitucionalidad de la norma
- Clasificaciones
 - Por la Acción: Principales y accesorios
 - Por el órgano: Judiciales y Administrativos
 - Dentro de los judiciales: Difusos y Concentrados
 - Por los efectos Universales y Particulares

Garantías constitucionales

- Son mecanismos judiciales consagrados en la constitución a los efectos de poner fin a conductas manifiestamente contrarias a la misma
- En la actualidad se encuentran consagradas en el art. 43 de la constitución nacional
- Son tres:
 - Habeas Corpus
 - Amparo
 - Habeas Data

Forma de Gobierno y del Estado

- **Art. 1º.-** *La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.*
- Hay que diferenciar:
 - La Nación
 - La Forma del Estado
 - La Forma del Gobierno

La forma del Estado

- La forma del estado define la manera en que el poder del estado se encuentra distribuido en un territorio determinado
- Clasificación:
 - Estados Unitarios
 - Estados Federales
 - Históricos
 - Creados con posterioridad

Forma del Gobierno

- La forma del gobierno establece como se ejerce el poder sobre la población sometida a la soberanía de un estado
 - Clasificaciones
 - Aristóteles
 - Maquiavelo
 - Kelsen

Forma del Gobierno

- Monarquía
 - Absolutista
 - Constitucional
- República
 - Requisitos
 - División de Poderes
 - Principio de Igualdad
 - Temporalidad de los cargos
 - Elección Popular
 - Responsabilidad de los actos de gobierno
 - Publicidad de los actos de gobierno